

본부 사옥 통신공사 관련 구매 건 입찰참가자격 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 설치 및 성능시험 조건부 구매는 공사가 수반되는 구매로 입찰공고 시 ‘정보통신 공사업 면허’를 병기하거나 물품구매와 설치공사로 각각 분리하여 발주하여야 하지만, 이에 대한 업무처리가 미흡함.

지 적 내 용

- ■본부 ◆부는 정보통신설비 신·증설, 운영 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - [계약예규] 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2에 따르면,
 - 계약담당자는 물품, 용역, 공사 중 〇개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법 등 공사 관련 법령*을 준수토록 하고 있다.
 - * 「건설산업기본법」 제41조, 「전기공사업법」 제3조, 「정보통신공사업법」 제3조에 따라 해당 공사는 사업자 또는 공사업자가 시공할 수 있도록 규정하고 있다.
 - 따라서 설치 및 성능시험 조건부 구매계약의 경우 구매와 설치공사 또는 시험용역 등 분리하여 발주하거나 입찰공고 시 입찰참가자격에 공사업 면허 소지자로 제한하는 것이 타당하다.
- 그러나 ■본부에서 수행한 설치 조건부 구매 내역 점검 결과,
 - 〇건의 설치 및 성능시험 조건부로 납품조건으로 발주하면서 입찰자 참가자격에 설치면허조건을 명기하지 않아 재발방지 대책 마련이 필요하다.

조 치 할 사 항

■본부장은 설치공사 및 성능시험이 수반된 구매의 입찰공고 시 참가자격조건에 공사업 면허 등 병기를 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□처(◆부)
------	--------

관련부서	
------	--